



PUTUSAN

Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yusuf Mariantono Bin Djoko;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 26 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krampung 2/28-D Rt.05 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (CV. Bludak Jaya);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokad dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN. Sby tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah.
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo nomor simcard 081331972161.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Krampung 2/28-D Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso

Hal 2 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tambaksari Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa melakukan komunikasi melalui telepon dengan Sdr. Hanif (informan Petugas) yang didampingi oleh Petugas polisi dengan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyanggupinya kemudian sekitar jam 16.00 Wib Sdr. Hanif (informan Petugas) bersama dengan petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli (saksi NOVAL ANDAR PRASETYO, SH dan saksi IVON KARSINGKI) datang kerumah terdakwa di Krampung 2/28-D Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang mana semula memesan sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu berubah memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan menunjukkan uang transaksi sabu kepada terdakwa dan petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli mengatakan kepada terdakwa "belikan sepuluh ya, nanti uangnya tak serahkan setelah barang (sabu) sudah dapat" dan dijawab oleh terdakwa "ya, nanti kalau barangnya sudah dapat tak kabari" dijawab oleh petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli "tak tunggu kabare" selanjutnya petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut menunggu di rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi SYAIFUL (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "aku mau ambil sepuluh, transaksi uangnya dirumahku, jadi barang tak ambil dulu nanti uangnya tak antar" dan dijawab oleh SYAIFUL (DPO) "OK, tak lihat barangnya ada ga" lalu terdakwa pergi menemui SYAIFUL (DPO) dan janji ketemu di pinggir jalan gang dekat rumahnya di daerah Pacar Keling kota Surabaya kemudian sekitar jam 17.10 Wib terdakwa bertemu dengan SYAIFUL (DPO) lalu SYAIFUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa "adanya Cuma delapan" dan dijawab oleh terdakwa "ya wis gapapa" kemudian terdakwa menerima bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu dari SYAIFUL (DPO) lalu oleh terdakwa bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa masuk keruang tamu lalu

Hal 3 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan saat terdakwa menyerahkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu kepada petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli langsung ditangkap oleh saksi NOVAL ANDAR PRASETYO, SH dan saksi IVON KARSINGKI (Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) kemudian saksi NOVAL ANDAR PRASETYO, SH dan saksi IVON KARSINGKI (Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo nomor simcard 081331972161 yang dipakai oleh terdakwa untuk menerima pesanan Narkotika jenis sabu yang berada disaku sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan mencari SYAIFUL (DPO) di daerah Pacar Keling Kota Surabaya namun ternyata SYAIFUL (DPO) melarikan diri kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada pemesan seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap pergramnya, dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persetiap gramnya, namun uangnya belum diterima karena langsung tertangkap oleh petugas saat menyerahkan pesanan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.07307/NNF/2023 tanggal 13 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26130/2023/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 7,052$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Krampung 2/28-D Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa melakukan komunikasi melalui telepon dengan Sdr. Hanif (informan Petugas) yang didampingi oleh Petugas polisi dengan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyanggupinya kemudian sekitar jam 16.00 Wib Sdr. Hanif (informan Petugas) bersama dengan petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli (saksi NOVAL ANDAR PRASETYO, SH dan saksi IVON KARSINGKI) datang kerumah terdakwa di Krampung 2/28-D Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang mana semula memesan sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu berubah memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan menunjukkan uang transaksi sabu kepada terdakwa dan petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli mengatakan kepada terdakwa "belikan sepuluh ya, nanti uangnya tak serahkan setelah barang (sabu) sudah dapat" dan dijawab oleh terdakwa "ya, nanti kalau barangnya sudah dapat tak kabari" dijawab oleh petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli "tak tunggu kabare" selanjutnya petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut menunggu di rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi SYAIFUL (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "aku mau ambil sepuluh, transaksi uangnya dirumahku, jadi barang tak ambil dulu nanti uangnya tak antar" dan dijawab oleh SYAIFUL (DPO) "OK, tak lihat barangnya ada ga" lalu terdakwa pergi menemui SYAIFUL (DPO) dan janji ketemu di pinggir jalan gang dekat rumahnya di daerah Pacar Keling kota Surabaya kemudian sekitar jam 17.10 Wib terdakwa bertemu dengan SYAIFUL (DPO) lalu SYAIFUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa "adanya Cuma delapan" dan dijawab oleh terdakwa "ya wis gapapa" kemudian terdakwa menerima bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu dari SYAIFUL (DPO) lalu oleh terdakwa bungkus rokok gudang garam

Hal 5 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa masuk keruang tamu lalu terdakwa mengeluarkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan saat terdakwa menyerahkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu kepada petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli langsung ditangkap oleh saksi NOVAL ANDAR PRASETYO, SH dan saksi IVON KARSINGKI (Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) kemudian saksi NOVAL ANDAR PRASETYO, SH dan saksi IVON KARSINGKI (Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) menyita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo nomor simcard 081331972161 yang dipakai oleh terdakwa untuk menerima pesanan Narkotika jenis sabu yang berada disaku sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan mencari SYAIFUL (DPO) di daerah Pacar Keling Kota Surabaya namun ternyata SYAIFUL (DPO) melarikan diri kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.07307/NNF/2023 tanggal 13 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26130/2023/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 7,052$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Hal 6 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ivon Karsingki;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NOVAL ANDAR PRASETYO., SH beserta team petugas Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.30 Wib di dalam rumah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO yang beralamat di krampung 2/28-D Rt. 05 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya sesaat setelah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO melakukan transaksi serah terima Narkotika jenis sabu dengan saksi (petugas polisi yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO setelah dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram yang berada dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dalam genggam tangan terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO yang saat itu diserahkan oleh terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO kepada pemesan atau pembeli didalam rumah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO nomor simcard 081331972161;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO membeli kepada SYAIFUL (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dijual kembali oleh terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO kepada pemesan atau pembeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu disekitar wilayah Surabaya kemudian saksi beserta team melakukan pembelian secara terselubung (UnderCover Buy) kepada terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023

Hal 7 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.00 Wib dengan cara melalui komunikasi di Handphone memesan 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib didalam rumah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO di krampung 2/28-D Rt. 05 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya saksi bersama team Petugas Polisi yang menyamar yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu dengan menunjukkan uang transaksi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO kemudian terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO sekitar jam 17.30 Wib saat berada didalam rumahnya menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram kepada saksi;

- Bahwa terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Noval Andar Prasetyo, S.H.;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IVON KARSINGKI beserta team petugas Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.30 Wib di dalam rumah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO yang beralamat di krampung 2/28-D Rt. 05 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya sesaat setelah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO melakukan transaksi serah terima Narkotika jenis sabu dengan saksi IVON KARSINGKI (petugas polisi yang menyamar sebagai pemesan atau pembeli);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO setelah dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram yang berada dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dalam genggam tangan terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO yang saat itu diserahkan oleh terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO kepada pemesan atau pembeli didalam rumah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO nomor simcard 081331972161;

Hal 8 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO membeli kepada SYAIFUL (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dijual kembali oleh terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO kepada pemesan atau pembeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian melakukan pembelian secara terselubung (UnderCover Buy) kepada terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib dengan cara melalui komunikasi di Handphone memesan 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dan langsung disanggupi oleh terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi IVON KARSINGKI datang kerumah terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO dan yang semula memesan 2 (dua) gram menjadi memesan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu sambil menunjukkan uang transaksi Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO keluar dari rumahnya dan sekitar jam 17.30 Wib terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO kembali kerumahnya dan langsung masuk keruang tamu dan menyerahkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada saksi IVON KARSINGKI;
- Bahwa terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.30 Wib didalam rumah terdakwa di krampung 2/28-D Rt. 05 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota

Hal 9 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya saat terdakwa menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada pemesan yang diketahui ternyata Petugas Polisi yang menyamar;

- Bahwa kemudian Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dalam genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO nomor simcard 081331972161 yang berada di saku celana yang dipakai oleh terdakwa yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 14.00 Wib pemesan Narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan disanggupi oleh terdakwa kemudian sekira jam 16.00 Wib pemesan Narkotika jenis sabu tersebut datang ke rumah terdakwa dengan memberitahukan kepada terdakwa yang awalnya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sambil menunjukkan uang transaksi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi SYAIFUL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu dan setelah disanggupi oleh SYAIFUL (DPO) selanjutnya terdakwa pergi menemui SYAIFUL (DPO) sedangkan pemesan Narkotika jenis sabu tersebut menunggu di rumah terdakwa kemudian sesampainya terdakwa ditempat janji ketemuan dengan SYAIFUL (DPO) didaerah pacar keling kota Surabaya sekira jam 17.10 Wib SYAIFUL (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu adanya Cuma 8 (delapan) gram dan diiyakan oleh terdakwa lalu terdakwa menerima bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumahnya dan saat terdakwa sampai di rumahnya terdakwa langsung masuk keruang tamu dan bertemu dengan pemesan Narkotika jenis sabu lalu saat terdakwa menyerahkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu kepada pemesan langsung ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemesan atau pembeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Hal 10 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per gramnya namun terdakwa belum menerima uang dari pemesan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo nomor simcard 081331972161.

Barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.07307/NNF/2023 tanggal 13 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26130/2023/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 7,052 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.30 Wib didalam rumah terdakwa di krampung 2/28-D Rt. 05 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya saat terdakwa menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada pemesan yang diketahui ternyata Petugas Polisi yang menyamar;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dalam genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO nomor simcard 081331972161 yang berada di saku celana yang dipakai oleh terdakwa yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Hal 11 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 14.00 Wib pemesan Narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan disanggupi oleh terdakwa kemudian sekira jam 16.00 Wib pemesan Narkotika jenis sabu tersebut datang ke rumah terdakwa dengan memberitahukan kepada terdakwa yang awalnya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sambil menunjukkan uang transaksi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi SYAIFUL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu dan setelah disanggupi oleh SYAIFUL (DPO) selanjutnya terdakwa pergi menemui SYAIFUL (DPO) sedangkan pemesan Narkotika jenis sabu tersebut menunggu di rumah terdakwa kemudian sesampainya terdakwa ditempat janji ketemuan dengan SYAIFUL (DPO) didaerah pacar keling kota Surabaya sekira jam 17.10 Wib SYAIFUL (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu adanya Cuma 8 (delapan) gram dan diiyakan oleh terdakwa lalu terdakwa menerima bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumahnya dan saat terdakwa sampai di rumahnya terdakwa langsung masuk keruang tamu dan bertemu dengan pemesan Narkotika jenis sabu lalu saat terdakwa menyerahkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu kepada pemesan langsung ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemesan atau pembeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya namun terdakwa belum menerima uang dari pemesan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.07307/NNF/2023 tanggal 13 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26130/2023/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 7,052$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I;

Hal 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih, mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu. Dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Yusuf Mariantono Bin Djoko adalah

Hal 13 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Yusuf Mariantono Bin Djoko dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum", bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu kepada SYAIFUL (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dijual kembali oleh terdakwa YUSUF MARIANTONO bin DJOKO kepada pemesan atau pembeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram, adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dengan sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I sesuai dengan peruntukkannya. Dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa :

"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan :

"Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" ;

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

Hal 14 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dokumen tersebut berupa persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa khusus Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyaluran yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara khusus UU RI No. 35 tahun 2009 telah membuat limitasi untuk peredaran dan tujuan dari penyaluran Narkotika Golongan I yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur peredaran Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis Narkotika dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.07307/NNF/2023 tanggal 13 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26130/2023/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 7,052 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.30 Wib didalam rumah terdakwa di krampung 2/28-D Rt. 05 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya saat terdakwa menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada pemesan yang diketahui ternyata Petugas Polisi yang menyamar;

Hal 15 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dalam genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO nomor simcard 081331972161 yang berada di saku celana yang dipakai oleh terdakwa yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 14.00 Wib pemesan Narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan disanggupi oleh terdakwa kemudian sekira jam 16.00 Wib pemesan Narkotika jenis sabu tersebut datang ke rumah terdakwa dengan memberitahukan kepada terdakwa yang awalnya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sambil menunjukkan uang transaksi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi SYAIFUL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu dan setelah disanggupi oleh SYAIFUL (DPO) selanjutnya terdakwa pergi menemui SYAIFUL (DPO) sedangkan pemesan Narkotika jenis sabu tersebut menunggu dirumah terdakwa kemudian sesampainya terdakwa ditempat janji ketemuan dengan SYAIFUL (DPO) didaerah pacar keling kota Surabaya sekira jam 17.10 Wib SYAIFUL (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu adanya Cuma 8 (delapan) gram dan diiyakan oleh terdakwa lalu terdakwa menerima bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumahnya dan saat terdakwa sampai dirumahnya terdakwa langsung masuk keruang tamu dan bertemu dengan pemesan Narkotika jenis sabu lalu saat terdakwa menyerahkan bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu kepada pemesan langsung ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pemesan;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemesan atau pembeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya namun terdakwa belum menerima uang dari pemesan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan

Hal 16 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 35, 38, 41 dan 43 UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal 17 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Mariantono Bin Djoko** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yusuf Mariantono Bin Djoko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah.
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo nomor simcard 081331972161.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2024** oleh **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Edi Sutomo, S.H.** dan **Farida Hariani, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta Terdakwa secara *video conference* dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Hal 18 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 19 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)